

■ 주요 지적사항 요약

바.

사업관리 분야 (NO. 16~18)

16

경제적 실질 규정 신고업무 소홀

경고 - B, C / 주의 - D

[현황 및 근거]

○

자

는 자유구역에서 수행하는 비즈니스 활동에 대해 경제적 존재의 실질성을 증빙하기 위해 '경제적 실질 규정(ESR*)'을 시행토록 하였고, 이에 따라 ㉠㉠ 법인은 2020년부터 ESR 관련업무 수행 중

* Economic Substance Regulation : 조세 회피와 같은 유해한 세금 관행을 방지하고자 자 내에서 수행되는 경제 활동에 대하여 당국에 신고하도록 한 규정

○

ESR은 회계연도 종료 후 6개월 이내에 신고(Notification) 및 12개월 이내에 리포트 제출(Report Submit)을 해야 하며, 만약 기한 내 미 준수할 경우 각각 AED20,000/50,000의 과태료를 부과한다고 규정함

< ㉠㉠ 법인 연도별 ESR 주요신고 현황 >

회계연도	신고연도	일자	내용	발신처 → 수신처
2019	2020	2020.12.24.	ESR 신고	▽▽ → DDA*
		2022.01.06.	최종 보완자료(2019년 법인세 신고자료) 제출	▽▽ → DDA
		2023.09.11.	리포트 제출면제 확인 통보	DDA → ▽▽
2020	2021	2021.06.27.	ESR 신고(신고번호 : 2021-48372)	▽▽ → DDA
		2021.12.29.	2022.01.05.까지 보완자료 제출 요청	DDA → ▽▽
		-	보완자료 미제출	-
		2023.09.12.	리포트 제출면제 확인 통보	DDA → ▽▽
2021	2022	-	ESR 미신고	-
2022	2023	2023.07.20.	ESR 신고	▽▽ → DDA
		2023.07.20.	ESR 신고지연 관련 과태료(AED20,000) 부과 (사유 : 2023.06.30. 신고기한 미준수)	DDA → ▽▽
		2023.09.11.	ESR 신고지연 관련 과태료 납부 - 과태료 : AED20,142.80(USD5,484.77)	▽▽ → DDA
		2023.09.14.	2023.09.21.까지 보완자료 제출 요청	DDA → ▽▽
		2023.09.20.	보완자료 제출기한 60일 연장요청	▽▽ → DDA

* DDA: 자 개발청으로 ESR 규제 담당

[문제점]

- **(ESR 신고 누락 발생 및 신고 지연 과태료 납부)** 2022년은 신고 누락하였고, 2023년은 신고지연으로 인한 과태료 AED20,000(약 750만 원) 부과되어 법인 비용으로 납부
- **(ESR 증빙자료 제출업무 절차 미흡)** 리포트 제출 면제를 위한 증빙자료로 L의 법인세 신고자료를 제출하고 있으나, 법인세 확정까지 약 2년이 소요되는 사유로 법인은 DDA에서 요청하는 시점에 자료 미제출하거나 제출지연이 지속됨
- **(인계인수 미흡)** 담당자 인계인수서는 2023. 1. 20.에 총 14페이지 분량으로 작성하여 법인장 확인을 받아 작성하였으나, ESR 내용이 부재하였고 전임자는 신고기한인 2023. 6. 30.에 다다른 2023. 5월 말경 유선으로 관련업무 인계함

[조치할 사항]

- ESR 관련업무의 인계를 미흡하게 하고 신고를 누락한 담당자에 경고 (경고)
※ 2021 회계연도 ESR 미신고건에 대한 과태료가 부과될 시 별도 심의예정
- ESR 신고 기한을 넘겨 신고하여 과태료를 납부한 담당자에 경고 (경고)
- ESR 신고관련 업무의 관리감독을 미흡하게 한 법인장에 주의 (주의)